

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1923/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางวัฒนา ชูคำ

จำเลย

พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้โจทก์ฎีกาดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่ให้การลงโทษจำคุกจำเลย ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี ฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีโดยฟังข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงในสำนวน ส่วนการที่โจทก์ขอให้ศาลฎีกาไม่รอกการลงโทษจำเลยนั้น แม้จะเป็นฎีกาเกี่ยวกับดุลพินิจก็ตาม แต่ก็สืบเนื่องมาจากฎีกาในข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 23 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ให้จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 20)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 22)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์มีใจความว่าสมควรลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ว่าสมควรเพียงไร จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์มีใจความว่าสมควรลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ว่าสมควรเพียงไร จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ประชา บุญวนิช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ